

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

náměstí 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5

ID datové schránky: ijeabe3

Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. srpna 2026

Na vědomí: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7, sp. zn. ZN 87/2026

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKOUMÁNÍ ZE DNE 29. ČERVENCE 2026

o novou skutečnost ze dne 14. srpna 2026; bez opakování dříve uplatněných námitek

Žadatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Napadené vyřízení	OSZ pro Prahu 7 ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47
Související spisy	MSZ v Praze 3 KZN 197/2026; podle evidence rovněž 2 KZN 55/2026
Nová listina	Úřad vnitřní kontroly PP ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD

ROZSAH DOPLNĚNÍ

Neopakuji námitky ani návrhy podrobně uplatněné dne 29. července 2026; na všech trvám. Předkládám pouze novou úřední listinu a žádám její založení a vyhodnocení v již probíhajícím přezkumu.

I. Nová skutečnost

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia byl dne 14. srpna 2026 pověřen vyřízením mé stížnosti. Výslovně rozpoznal, že namítám postup a nečinnost Kriminalistického ústavu při vyřizování podání ze dnů 27. května a 29. července 2026. Přesto se prohlásil za věcně nepříslušný k adekvátní reakci a celé podání postoupil kanceláři ředitele KÚ.

Stížnost nežádala, aby kontrolní útvar sám rozhodl toxikologickou otázku. Žádala přezkum evidence, postoupení, odpovědnosti a dosavadního způsobu vyřízení, tedy právě okolností, které lze posoudit bez nahrazování odborného znaleckého závěru.

„Posouzením pak bylo zjištěno, že v něm poukazujete na postup, respektive nečinnost Kriminalistického ústavu [...] podání [...] bylo [...] postoupeno [...] na kancelář ředitele Kriminalistického ústavu.“

Úřad vnitřní kontroly PP ČR, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, 14. 8. 2026

II. Význam pro přezkum vyřízení OSZ pro Prahu 7

- OSZ pro Prahu 7 založilo vyřízení mimo jiné na obecném odborném závěru, že zjišťování THC je standardizováno metodikami UNODC/ENFSI a že není důvod odbornou úroveň používané metodiky zpochybňovat.

- Nová listina sama neprokazuje chybu konkrétní analýzy ani trestný čin. Dokládá však, že ke dni 14. srpna 2026 nebyl sdělen výsledek nezávislého policejního nebo kontrolního přezkumu konkrétních postupů v mých deseti věcech.
- Kontrolní útvar vrátil celé podání kanceláři ředitele KÚ, jehož předchozí vyřízení a nečinnost byly napadeny. Odborný závěr OSZ proto nelze vydávat za závěr následně potvrzený nezávislým policejním přezkumem.
- Jde o novou skutečnost nastalou po vyřízení OSZ i po žádosti ze dne 29. července 2026; má být připojena k existujícímu přezkumnému spisu, nikoli vedena jako nové nesouvisející oznámení.

Dnešním dnem byla kontrolní přezkumná část výslovně předložena policejnímu prezidentovi a trestněprávní rovina samostatně GIBS. Tyto kroky však nemohou nahradit přezkum úplnosti spisu a správnosti závěrů OSZ pro Prahu 7 podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství.

III. Návrh dalšího postupu

1. založit toto doplnění a přílohy do řízení zahájeného žádostí ze dne 29. července 2026 a potvrdit jedinou spisovou značku přezkumu;
2. hodnotit novou listinu společně se všemi dříve uplatněnými námitkami, aniž budou po žadateli znovu vyžadovány;
3. přezkoumat, zda OSZ mohlo učinit kategorický odborný závěr bez konkrétních SOP, laboratorních záznamů a výsledku nezávislého odborného přezkumu;
4. je-li třeba odborných znalostí, vyžádat odborné vyjádření nebo přibrat znalce podle § 16c zákona o státním zastupitelství; zvolená osoba nemá být organizačně ani profesně závislá na KÚ nebo přezkoumávaných OKTE;
5. je-li nová skutečnost spolu s dřívějšími námitkami způsobila odůvodnit jiné posouzení, vrátit věc OSZ pro Prahu 7 k opětovnému přezkoumání a ve výsledku výslovně uvést, jak byla nová listina hodnocena.

ZÁVĚR

Nežádám opakování přezkumu od počátku. Žádám pouze zohlednit, že ani po vrácení věci KÚ a po stížnosti na jeho postup nebyl sdělen nezávislý výsledek a podání bylo znovu vráceno kanceláři ředitele KÚ. Na žádosti ze dne 29. července 2026 v plném rozsahu trvám.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Stížnost na postup Policie ČR a žádost o přešetření ze dne 14. 8. 2026.
3. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.
4. Oznámení GIBS ze dne 15. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky